



訴願決定書

案 號： 1123071192

要 旨： 因違章建築事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 12 月 28 日

發文字號： 新北府訴決字第 1110791498 號

相關法條： 行政程序法 第 6 條

訴願法 第 79 條

建築法 第 2、25、30、4、86、9 條

違章建築處理辦法 第 2、5 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1123071192 號

訴願人 謝○鴻

原處分機關 新北市政府違章建築拆除大隊

上列訴願人因違章建築事件，不服原處分機關民國 112 年 8 月 31 日新北拆認二字第 1123252352 號函所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣原處分機關於民國（下同）112 年 8 月 30 日派員勘查訴願人所有位於本市○○區○○路 126 之 1 號旁構造物（下稱系爭構造物），查得系爭構造物係具有樑及柱之構造體，定著於土地上，經審認核屬未經主管建築機關申請審查許可之施工中違章建築。原處分機關遂以 112 年 8 月 31 日新北拆認二字第 1123252352 號函（下稱系爭號函）通知訴願人，系爭構造物涉及施工中違章建築，已違反建築法第 25 條第 1 項規定，依同法第 86 條第 1 款規定，請其立即停工。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：事經原處分機關派員會勘結果，現場係為花棚架，且並無正在施工中情事，無頂蓋及封邊材料，因此現場並非屬建築法第 4 條所稱之建築物，會勘員亦當場說明沒違章，為何原處分機關不回覆檢舉人法旨，反而來函示警恐嚇；又本人現場同時向勘查員表示，後方同路段 126 號大違建，遭人檢舉至今仍未被拆，該戶在鄉里橫行囂張，目前與另一鄰居仍處糾紛，為維本人權益，上述情事是否需上陳市長信箱，始能獲得合理解答，特此覆知等語。
- 二、答辯意旨略謂：本案經原處分機關現場勘查，認系爭構造物未經許可擅自建造之施工中違章建築，已違反建築法第 25 條規定，原處分機關依同法第 86 條第 1 款規定，請其立即停工，原處分於法並無違誤等語。

理 由

- 一、按建築法第 2 條規定：「主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」、本府 104 年 7 月 17 日新北府工拆字第 1043063917 號公告：「本府關於建築法及違章建築處理辦法就違章建築處理業務部分所定主管機關權限，劃分予本府違章建築拆除大隊，以該大隊名義執行，…自 104 年 7 月 24 日生效。」。準此，原處分機關為有權處分機關。
- 二、次按建築法第 4 條規定：「本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。」、第 9 條規定

：「所稱建造，係指左列行為：一、新建：為新建造之建築物或將原建築物全部拆除而重行建築者。二、增建：於原建築物增加其面積或高度者。但以過廊與原建築物連接者，應視為新建。三、改建：將建築物之一部分拆除，於原建築基地範圍內改造，而不增高或擴大面積者。四、修建：建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂、其中任何一種有過半之修理或變更者。」、第 25 條第 1 項本文規定：「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。」、第 86 條第 1 款規定：「違反第 25 條之規定者，依左列規定，分別處罰：一、擅自建造者，處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並勒令停工補辦手續；必要時得強制拆除其建築物。」。

三、又違章建築處理辦法第 2 條規定：「本辦法所稱之違章建築，為建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築。」、第 6 條規定：「依規定應拆除之違章建築，不得准許緩拆或免拆。」。

四、卷查訴願人所有系爭構造物，經原處分機關於 112 年 8 月 30 日派員現場勘查，經審認係屬未經主管建築機關申請審查許可之施工中違章建築，此有原處分機關違章建築採證照片附卷可稽。原處分機關認系爭構造物已違反建築法第 25 條第 1 項規定，依本法第 86 條第 1 款規定，請其立即停工，揆諸前揭建築法等規定，洵屬有據。

五、至訴願人主張系爭構造物非屬建築法第 4 條所稱之建築物，為何原處分機關不回覆檢舉人法旨，反而來函示警恐嚇；又後方同路段 126 號大違建，被檢舉至今仍未被拆等語。查依原處分機關會勘照片所示，系爭構造物具有樑及柱之構造體，定著於土地上，核屬未經主管建築機關申請審查許可之施工中違章建築，有關違章建築之處理，即應依建築法及違章建築處理辦法相關規定辦理；另行政程序法第 6 條規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，即行政法上之平等原則。然行政機關若未行使權限，致使人民因個案違法狀態未排除而獲得利益時，該利益並非法律所應保護之利益，因此其他人民不能要求行政機關比照該違法案例授予利益，亦即人民不得主張不法之平等（最高行政法院 92 年度判字第 275 號判決意旨參照）。訴願人主張，尚難採憑。原處分於法並無違誤，應予維持。

六、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 12 月 28 日